

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1862/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสามารถ เจ๊ะหมัด

จำเลย

นายสามารถ เจ๊ะหมัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าเป็นการฎีกาในข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่าฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า มีการประนีประนอมยอมความก่อนโจทก์ฟ้อง คดีน่าจะระงับ จำเลยจึงได้รับประโยชน์การคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และฎีกาของจำเลยไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 219 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291,390 พระราชบัญญัติจรรยาบรรณ พ.ศ. 2522 มาตรา 40,157,162 ลงโทษตาม มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนักจำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 2 ปี ฯลฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 13 แผ่นที่ 2)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 14 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยที่อ้างเหตุขอให้รื้อการลงโทษเป็นการโต้แย้ง
ดุลพินิจในการลงโทษของศาลอุทธรณ์ เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ส่วนฎีกาจำเลยที่ว่า ผู้เสียหาย
ได้รับชดเชยค่าเสียหายแล้วไม่พอใจเอาโทษ เป็นการประนีประนอมยอมความคดี
อาญาน่าจะระงับนั้น หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ทั้งเป็นข้อเท็จจริงที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว
ในศาลล่างทั้งสอง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 249 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ศาลฎีกา
ไม่รับวินิจฉัยที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยที่อ้างเหตุขอให้รื้อการลงโทษเป็นการโต้แย้ง
ดุลพินิจในการลงโทษของศาลอุทธรณ์ เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ส่วนฎีกาจำเลยที่ว่า ผู้เสียหาย
ได้รับชดเชยค่าเสียหายแล้วไม่พอใจเอาโทษ เป็นการประนีประนอมยอมความคดี
อาญาน่าจะระงับนั้น หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ทั้งเป็นข้อเท็จจริงที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว
ในศาลล่างทั้งสอง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 249 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ศาลฎีกา
ไม่รับวินิจฉัยที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ